

「위촉기능원에 대한 선택적 복지비 중복지급 실태」 특정감사 관련

처 분 요 구 서

2020. 01.

감 사 실

징계 및 주의 요구

제 목 위촉기능원에 대한 선택적복지비 부담 지급
소 관 부 서 ○○○본부, ○○○팀
조 치 부 서 ○○○본부, ○○○팀
내 용

1. 업무 개요

○○○본부 ○○○팀은 파견근로자(간접고용)에서 위촉기능원(직접고용)으로 전환(2018.11.01.부)되는 비정규직 근로자 21명에 대하여 선택적복지비를 별도로 지급하는 사항이 포함된 근로계약서로 근로계약을 체결(2018.11.01.)한 후 2018.11.1. ~ 2019.6.30.사이 총 26,237,380원을 지급하였다.

2. 관계 규정 등

연구원 사무분장규칙에 따르면 ○○○팀은 연구원 직원의 급여지급 등을 관리하고 있으며, 업무 담당자 및 부서장은 연구원 취업규칙 제3조(직책완수의 의무)에 따라 규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하고, 담당 부서장은 직제규정 제11조(부서의 장)에 따라 상사를 보좌하고 소속직원을 감독하며 소관사항에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

한편, 선택적복지비는 연구원 「선택적복지제도 운영지침」에 따라 운영하고 있는데 同지침 제5조(복지금액)에 의하면 복지금액은 원장이 별도로 정하는 바에 따라 임직원에게 공평하게 부여하도록 되어 있다.

3. 업무 담당자들의 부당한 업무 처리

가. ○○○ 책임행정원의 경우

○○○ 책임행정원은 ●●●팀 팀원(2014.06.13. ~ 2016.03.20.)으로 선택적 복지업무를 담당하면서 정규직과 동일한 선택적복지비(1,832천 원/년)를 월할(月割) 계산하여 직·간접고용 비정규직 월급여에 계상하는 문서(제목 : 2015년도 임직원 선택적복지제도 시행, 문서번호 : ●●●팀-135, 2015.02.03.)를 기안하고 원장까지 결재를 받았다.

이후 ○○○팀 팀원(2016.03.21.~2019.03.10.)으로 직·간접고용 비정규직 근로자의 인사관리 업무를 담당하면서 파견근로자(간접고용)가 위촉기능원(직접고용)으로 전

환(2018.11.01.부)됨에 따라 해당 파견근로자 21명과 위촉기능원 근로계약을 체결하였다.

이 근로계약을 체결할 때 ●●●팀원으로 근무(2014.06.13.~2016.03.20.)하면서 본인이 기안하고 결재받은 「직·간접고용 비정규직의 선택적복지비를 월급여에 계상한 문서(문서제목 : 2015년도 임직원 선택적복지제도 시행, 문서번호 : ●●●팀-135, 2015.02.03.)」를 확인하지 않고 간과하였으며, 위촉기능원과 같은 직접고용 비정규직인 위촉연구원의 근로계약서에는 없는 「근로계약서 6.근로조건-③제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산한다」는 사항을 추가하였다.

그 결과 기존 파견근로자(現위촉기능원)의 월급여에 포함되어 지급되고 있던 선택적복지비 이외 추가로 선택적복지비 186,553원/월을 8개월 (2018.11.01.~2019.06.30.)간 중복지급 되게 하여 연구원에 총 26,237,380원의 손해가 발생하였다.

또한, 위촉기능원과 체결된 근로계약서를 근거로 ◇◇◇(2017.04.10.~2019.04.09.사이 파견근로자로 연구원에 근무함)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’이라는 취지로 경기도지방법 노동위원회에 차별시정 신청(사건번호 : 경기2019차별18사건번호 2019.04.29.)을 하였다.

이에 대하여 경기도지방법 노동위원회에서는 ◇◇◇의 차별신청을 인정하는 판정(문서번호 심판2과-7338, 2019.06.25.) 공문을 연구원으로 송부하였는데, 이 판정이 최종 확정된 후 ◇◇◇과 같은 파견근로자로 현재 근무 중이거나 퇴직한 12명(재직자 6명, 퇴직자 6명)이 경기도지방법 노동위원회에 차별시정 신청을 제기하여 연구원이 해당 금액을 지급하여야 하는 경우 연구원에 총 16,890,571원의 손해가 추가로 발생할 수 있다.

[관련자 주장 및 판단]

○○○ 책임행정원은 파견근로자의 파견기간(2년) 초과, 고용전환에 따른 직종 신설 등의 업무 현안으로 본인이 기안하고 결재 받은 「직·간접고용 비정규직 근로자의 선택적복지비를 월급여에 계상한 문서(문서제목 : 2015년도 임직원 선택적복지제도 시행, 문서번호 : ●●●팀-135, 2015.02.03.)」를 기억하지 못하고 위촉기능원의 급여산정 업무를 처리하였다고 주장하고 있으나, 고의는 없었다 하더라도 일반적 부주의가 아닌 선량한 업무담당자로서의 의무가 현저하게 결여된 것으로 그 주장을 인정하기 어렵다.

[위반(위배) 사항]

위촉기능원에 대하여 선택적복지비를 중복지급한 ○○○ 책임행정원의 행위는 취업규칙 제3조(직책완수의 의무) 및 선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액)에 위반(위배)된다.

[징계요구 양정]

위 위반(위배)사항은 연구원 징계요령 제3조 제1항 제2호 및 제5호의 징계 사유에 해당한다.

[조치할 사항]

원장은 위촉기능원에 대한 급여산정 업무를 소홀히 하여 선택적복지비가 중복 지급 되게 한 ○○○ 책임행정원에 대하여 연구원 징계요령에 따라 ○○하시기 바랍니다.

나. ●●● 수석행정원의 경우

●●● 수석행정원은 ○○○팀 팀장(2018.02.14.~2019.04.09.)으로 재직하면서 파견근로자(21명)를 위촉기능원으로 전환하는(2018.11.01.부) 고용전환업무를 총괄하였다.

고용전환과 관련하여 ○○○ 책임행정원(2016.03.21.~2019.03.10..○○○팀 팀원으로 근무)으로부터 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획(2018.10.28.)」에 대한 보고를 받았는데, 보고내용에는 위촉기능원에 대하여 선택적복지비 별도로 지급하고 同복지비는 일할 계산한 금액을 상한으로 정산하는 것으로 되어 있으며, 이를 바탕으로 「6.근로조건- ③ 제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산」하는 내용이 포함된 근로계약서 작성되어 위촉기능원과 근로계약 체결 시 사용되었다.

한편, 위촉기능직과 같은 직접고용 비정규직인 위촉연구원의 선택적복지비는 월급여에 포함되어 지급되기 때문에 근로계약서에는 선택적복지비 지급과 정산에 대한 내용이 없으며, ●●● 수석행정원은 이 사실을 인지하고 있었다.

그런데, ●●● 수석행정원은 고용전환(파견근로자의 위촉기능원 전환)에 따른 직종 신설이라는 특수한 상황에서 신중한 업무처리가 필요 하였음에도 신설되는 위촉기능원의 급여를 산정하는 과정에서 위촉연구원의 사례를 참조하여 「파견근로자(現위촉기능원)의 급여에도 선택적복지비가 포함되지 않았는지 여부」를 검토하거나 검토를 지시하지 않았고, 전임(前任) ○○○팀장과도 관련 사실을 의논하거나 확인하지 않는 등 팀장으로서 해당 업무에 대한 주의와 관리감독 의무를 소홀히 하여 위촉기능원의 선택적복지비가 중복 지급되는 결과가 초래되었다.

[관련자 주장 및 판단]

●●● 수석행정원은 위촉행정원의 급여산정 업무를 총괄하면서 일정상 신속하게 업무를 처리하여야 했던 관계로 위촉기능원의 선택적복지비에 대한 검토를 제대로 하지 못했다고 주장하고 있으나, 위촉연구원 사례를 참조하거나, 전임 팀장에게 관련 사항을 확인하지 않는 등 업무에 대한 주의 및 관리감독 업무를 소홀히 한 바, 그 주장을 인정하기 어렵다.

[위반(위배) 사항]

위촉기능원 급여산정 업무에 대하여 팀장으로서 관리감독을 소홀히 하여 선택적복지비가 중복 지급 되도록 한 ●●● 수석행정원의 행위는 취업규칙 제3조(직책 완수의 의무), 직제규정 제11조(부서의 장) 및 선택적복지제도운영지침 제5조(복지 금액)에 위반(위배)된다.

[징계요구 양정]

위 위반(위배)사항은 연구원 징계요령 제3조 제1항 제2호 및 제5호의 징계 사유에 해당한다.

[조치할 사항]

원장은 위촉기능원에 대한 급여산정 업무에 대하여 팀장으로서 관리감독 의무를 소홀히 하여 선택적복지비가 중복지급 되게 한 ●●● 수석행정원에 대하여 연구원 징계요령에 따라 징계하시기 바랍니다.

다. □□□ 수석행정원의 경우

□□□ 수석행정원은 ○○○본부 본부장(2018.02.14.~2019.02.12.)으로 본부 업무를 총괄하였다.

파견근로자(간접고용)의 위촉기능원(직접고용) 전환과 관련하여 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획 보고」 내용을 ○○○팀장(●●● 수석행정원)으로부터 보고 받으면서 고용전환에 따른 직종이 신설되는 특수한 상황임에도 해당 사안에 대하여 주의의무를 기울이지 않고 일상 보고내용과 동일하게 보고 받은 후 관련 기안문서(제목 : 파견근로자의 위촉직 고용 계획보고, 문서번호 : ○○○팀-000888, 2018.10.30.)에 결재하는 등 본부장으로서의 관리의무를 소홀히 하였다.

[관련자 주장 및 판단]

□□□ 수석행정원은 ●●● 수석행정원의 보고를 받았으나, 위촉기능원의 선택적복지비가 중복지급 된다는 사실을 인지하지 못했다고 주장하고 있지만, 직종이 신설되고 신설된 직종에 대하여 급여를 산정하여야 하는 특수한 상황에서 부서장으로서의 주의를 기울일 필요가 있었으나 그러하지 않았으므로 그 주장을 인정하기 어렵다.

[위반(위배) 사항]

위촉기능원 급여산정 업무에 대하여 본부장으로서의 관리감독을 소홀히 하여 선택적복지가 중복 지급 되도록한 □□□ 수석행정원의 행위는 취업규칙 직제규정 제11조(부서의 장) 및 선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액)에 위반(위배)된다.

[조치할 사항]

원장은 위촉기능원에 대한 급여산정 업무에 대하여 본부장으로서 관리감독 의무를 소홀히 한 □□□ 수석행정원에 대하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바랍니다.

통 보

제 목 선택적복지비 부당지급 관련 업무관련자에 대한 변상 명령 청구
소 관 부 서 ○○○본부, ○○○팀
조 치 부 서 ○○○본부, ○○○팀

1. 사실관계

1) ○○○본부 ○○○팀은 파견근로자(간접고용)에서 위촉기능원(직접고용)으로 전환(2018.11.01.부)되는 비정규직 근로자 21명에 대하여 선택적복지비를 별도로 지급하는 사항이 포함된 근로계약서로 근로계약을 체결(2018.11.01.)한 후 위촉기능원으로 전환된 21명에 대하여 2018.11.1. ~ 2019.6.30.사이에 총 26,237,380원을 지급하였다.

2) 한편, 위촉기능원과 체결된 근로계약서를 근거로 ◇◇◇(2017.04.10. ~ 2019. 04.09.사이 파견근로자로 연구원에 근무함)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 「파견근로자 보호등에 관한 법률」 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’ 이라는 취지로 경기도지방 노동위원회에 차별시정 신청(사건번호 : 경기2019차별18사건번호 2019.04.29.)을 하였다.

3) 위 2)의 사실을 통보받은 ○○○팀은 위촉기능원 21명에 대하여 지급된 월급여 내역을 검토한 결과

- 이들이 2018.11.1.이전 파견근로자로 근무한 시기에 지급받은 월급여에 선택적복지비가 이미 계상되어 지급되었다는 사실과(근거문서- 제목:2015년도 임직원 선택적복지제도 시행, 문서번호 : ●●●팀-135, 2015.02.03.) ,
- 위 21명이 위촉기능원으로 전환(2018.11.1.)된 이후 지급되는 월급여에 이전 파견근로자로 근무하던 시기의 지급되었던 선택적복지비 이외 별도의 선택적복지비가 중복계상되어 지급되고 있음을

확인하였다.

4) 이후, 경기도지방 노동위원회에서는 ◇◇◇의 차별신청을 인정하는 판정(문서번호 심판2과-7338, 2019.06.25.) 공문을 연구원으로 송부하였는데, 이 판정이 최종 확정된 후 ◇◇◇과 같은 파견근로자로 현재 근무 중이거나 퇴직한 12명(재직자 6명, 퇴직자 6명)이 경기도지방 노동위원회에 차별시정 신청을 제기할 경우 연구원은 신청자에게 최대16,890,571원을 추가로 지급하는 상황이 발생할 수 있다.

2. 변상책임 유무 검토

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라 한다) 제4조 제1항에서 규정한 회계관계직원의 변상책임 요건에 따라 ○○○본부 ○○○팀에서 위촉기능원에 대한 근로계약을 체결하고 급여지급 업무를 담당한 ○○○ 책임행정원과 ●●● 수석행정원이 업무처리과정에서 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 규정과 예산에 정하여진 바를 위반하여 연구원 재산에 손해를 끼쳤는지 여부를 다음과 같이 검토한다.

가. 회계관계직원에게 해당하는지 여부

1) ○○○ 책임행정원의 경우

위 사람은 ○○○팀에서 직·간접고용 비정규직 근로자의 인사관리 업무를 담당(2016.03.21.~2019.03.10.)하면서 위촉기능원에게 급여 이외 선택적복지비를 별도로 지급하는 내용이 포함된 「파견근로자 위촉직 고용계획보고(문서번호 : ○○○팀-000888, 2018.10.30.)」 기안하고 원장까지 결재 받은 후, 회계처리의 기초 행위인 근로계약을 체결하고 해당 급여의 지출결의서를 발의한(2017.11.01.~2017.12.31.) 자로, 계약부서 또는 회계부서에 근무하면서 회계사무를 집행하는 자가 아니라도 「회계관계직원 등에 관한 법률 제2조 제3호 내지 제4호」에 따른 회계업무 보조자로 회계관계직원에게 해당한다.

2) ●●● 수석행정원의 경우

위 사람은 ○○○팀 팀장(2018.02.14.~2019.04.09.)으로 재직하면서 파견 근로자(21명)를 위촉기능원으로 전환하는(2018.11.01.부) 고용전환 실무를 총괄하면서, 위촉기능원에게 급여 이외 선택적복지비를 별도로 지급하는 내용이 포함된 「파견근로자 위촉직 고용계획보고(문서번호 : ○○○팀-000888, 2018.10.30.)」 기안문에 결재하고, ○○○ 책임행정원이 해당 위촉기능원과 근로계약을 체결토록 하였으며, 이후 위촉기능원에 대한 선택적복지비가 포함된 월급여 지출결의서(2017.11.01.~2017.12.31.)에 최종 결재한 자로, 계약부서 또는 회계부서에 근무하면서 회계사무를 집행하는 자가 아니라도 「회계직원책임법 제2조 제3호 다목 및 제4호」 따른 회계업무보조자로 회계관계직원에게 해당한다.

* 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 "회계관계직원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다

1. ~ 2. 생략

3. 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 관계 법령, 정관, 사규(社規) 등에 규정된 사람

나. 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 임명된 사람

다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자

4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 사람의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람

나. 고의 또는 중대한 과실 여부

1) ○○○ 책임행정원의 경우

위 사람은 ●●●팀 팀원으로(2014.06.13.~2016.03.20.) 선택적복지비 관리 업무를 담당하면서, 비정규직의 선택적복지비를 산정하고 해당 금액을 비정규직 급여에 계상하여 지급하는 것을 검토하고 선택적복지비를 급여에 포함하여 지급하는 문서(문서번호 : ●●●팀-135, 2015.02.03.)를 기안하여 결재 받았다.

이후 ○○○팀에서 비정규직 관리업무(2016.03.21.~2019.03.10.)를 담당하면서 간접고용관계인 파견근로자를 직접고용관계인 위촉기능원으로 전환에 근로계약을 체결하였는데, 이때 사용된 근로계약서에는 위촉연구원과의 근로계약 체결 시 사용된 근로계약서 내용에는 없는 「선택적복지비를 별도로 지급하는 조항」을 포함하여 근로계약 체결함에 따라 위촉기능원에 대하여 선택적복지비를 중복지급 하는 결과를 초래하게 되었다.

이 과정에서 고의는 없었다 하더라도 일반적 부주의가 아닌 선량한 관리자로서의 의무가 현저하게 결여된 것으로 중대한 과실에 해당한다.

2) ●●● 수석행정원의 경우

위 사람은 ○○○팀 팀장(2018.02.14.~2019.04.09.)으로 재직하면서 파견근로자(21명)를 위촉기능원으로 전환하는(2018.11.01.부) 고용전환 실무를 총괄하였다.

고용전환과 관련하여 ○○○ 책임행정원(2016.03.21.~2019.03.10.○○○팀 팀원으로 근무)으로부터 「파견직 근로자 위촉직 고용 계획(2018.10.28.)」에 대한 보고를 받았는데, 보고내용에는 위촉기능원에 대하여 선택적복지비 별도로 지급하고 同복지비는 일할 계산한 금액을 상한으로 정산하는 것으로 되어 있으며, 이를 바탕으로 「6.근로조건- ③ 제수당 - ‘선택적복지비는 근무일 기준으로 일할 계산한 금액을 상한으로 월말에 정산」하는 내용이 포함된 근로계약서가 작성되어 위촉기능원과 근로계약 체결 시 사용되었다.

한편, 위촉기능직과 같은 직접고용 비정규직인 위촉연구원의 선택적복지비는 월급여에 포함되어 지급되기 때문에 근로계약서에는 선택적복지비 지급과 정산에 대한 내용이 없으며, ●●● 수석행정원은 이 사실을 인지하고 있었다.

그런데, ●●● 수석행정원은 고용전환(파견근로자의 위촉기능원 전환)에 따른 직종 신설이라는 특수한 상황에서 신중한 업무처리가 필요하였음에도 신설되는 위촉기능원의 급여를 산정하는 과정에서 위촉연구원의 사례를 참조하여 「파견근로자(現위촉 기능원)의 급여에도 선택적복지비가 포함되지 않았는지 여부」를 검토하거나 검토를 지시하지 않았고, 전임 팀장에게 관련 사실에 대하여 확인하지 않는 등 실무를 총괄하는 팀장으로서 해당 업무에 대한 주의와 관리감독 의무를 소홀히 하여 위촉기능원의

선택적복지비가 중복 지급되는 결과를 초래하였으므로 이는 일반적 부주의가 아닌 선량한 관리자로서의 의무가 현저하게 결여된 것으로 중대한 과실에 해당한다.

다. 법령, 기타 관계 규정과 예산에 정해진 바에 대한 위반 여부

위촉기능원에 대한 선택적복지비를 중복하여 지급되게 한 사실에 대하여 ○○○ 책임행정원은 연구원 「취업규칙 제3조(직책완수의 의무)」 및 「선택적복지제도 운영지침」 제5조(복지금액)를 위반하였고, ●●● 수석행정원은 연구원 「취업규칙 제3조(직책완수의 의무)」, 「선택적복지제도 운영지침 제5조(복지금액)」 및 「직제규정 제11조(부서의 장)을 위반하였다.

취업규칙 제3조(직책완수의 의무) 직원은 연구원이 사명을 명심하고, 정관, 기타 제규정을 준수 하며 상위 직위자의 지시를 받아 양심적이고 성실하게 직책을 완수 하여야 한다.

직제규정 제11조(부서의 장) ① 부서장은 상사를 보좌하고, 소속직원을 지휘감독하며, 소관사항에 대하여 책임진다.(이하 생략)

선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액) 복지금액은 최소한의 후생복지를 위한 금액으로 원장이 별도로 정하는 바에 따라 임직원에게 공정하게 부여하여야 한다

라. 연구원 재산상 손해를 끼쳤는지 여부

위촉기능원과 근로계약 체결 시 근로계약서에 선택적복지비를 별도 지급하는 조항이 포함된 근로계약을 체결하고, 위촉기능원 21명에 대하여 2018.11.01.~2019.06.30.사이 해당 복지비를 중복 지급함에 따라 연구원에 26,237,380원의 손해를 끼쳤고,

위촉기능원 근로계약서를 근거로 ◇◇◇(2017.04.10.~2019. 04.09.사이 파견근로자로 연구원에 근무)이 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 파견법 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’ 이라는 취지로 경기도노동위원회에 제기한 차별시정 신청(사건번호 : 경기2019차별18사건번호 2019.04.29.)에 대하여 경기도노동위원회에서는 ◇◇◇의 차별신청을 인정하는 판정(문서번호 심판2과-7338, 2019.06.25.) 공문이 연구원으로 송부되었으며, 차별시정 판정이 최종 확정된 후 ◇◇◇과 같은 파견근로자로 현재 근무중이거나 퇴직한 12명(재직자 6명, 퇴직자 6명)이 경기도노동위원회에 차별시정 신청을 제기할 경우 연구원에 최대 16,890,571원의 손해를 끼칠 것이 예상된다.

마. 위반행위와 손해발생 사이에 「상당한 인과관계」 존재 여부

○○○ 책임행정원과 ●●● 수석행정원은 위 다호의 규정 위반 행위로 위 라호와 같이 연구원에 확정손해액 26,237,380원과 잠정손해액 16,890,571원이 발생함에 따라 위반행위와 손해발생 사이에 상당한 인과관계 존재한다.

3. 변상책임액

가. 손해금액 산정에 관한 사항

위촉기능원 21명에 대하여 선택적복지비를 중복지급함에 따라 26,237,380원이 부당하게 지급되었고,

위촉기능원 계약서를 근거로 ‘위촉기능원에게만 선택적복지비를 지급한 것은 파견법 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정)의 위반사항’ 이라는 취지로 경기도지방 노동위원회에 차별시정 신청(사건번호 : 경기2019차별18사건번호 2019.04.29.)이 차별시정으로 최종 확정되어 현재 근무 중 이거나 퇴직한 12명(재직자 6명, 퇴직자 6명)이 경기도지방 노동위원회에 차별시정 신청을 제기할 경우 연구원이 16,890,571원을 추가로 지급해야 하는 상황으로,

총 43,127,951원이 연구원의 재산에 손해를 끼친 금액*이다.

※ 손해발생액(확정) 회수 불가

근로계약서에 명시된 선택적복지비 지급 사항을 삭제한 근로조건에 개별근로자가 동의한 후 변경된 근로계약을 체결*한 후 회수 가능한데, 위촉기능원(21명)이 전원 퇴사하였고 위촉기능원 대표자(○○○○)가 e-메일로 수령한 선택적복지비 반납불가를 통보(2019.07.09.) 해옴에 따라 해당액 회수가 불가능한 상태

* 판례 : 대법 2013다25194, 2017.12.22

나. 변상책임과 제3자의 책임에 관한 사항

연구원은 위 가호의 손해액 중 위촉기능원으로부터 반납되거나 파견근로자의 차별시정 신청(최종 판정일로부터 6월 이내)이 없어 차별시정금액이 지급되지 않을 경우 해당액에 대하여는 변상자가 이미 납부한 변상금액의 전부 또는 그 차액을 지체 없이 변상자에게 반환하여야 한다.

다. 변상명령에 대한 사항

변상명령의 권한은 회계직원책임법 제6조(감사원의 판정 전의 회계관계직원 변상책임)에 따라 과학기술통신부 장관에게 있으므로 연구원장은 과학기술통신부 장관에게 변상명령을 청구하여야 한다.

[조치할 사항]

원장은 ○○○팀장에게 회계직원책임법 제6조에 의거 위촉기능원에 대하여 선택적복지비를 부당하게 중복 지급하여 연구원에 43,127,951원의 손해를 끼친 ○○○ 책임행정원과 ●●● 수석행정원에 대하여 과학기술통신부 장관에게 변상명령을 청구하시기 바랍니다.

주의 요구

제 목 선택적복지제도 기본계획 수립 및 보고 부적정
소 관 부 서 ○○○본부 △△△팀
조 치 부 서 ○○○본부 ○○○팀
내 용

1. 업무 개요

△△△팀(舊●●●팀)은 사무분장 규칙에 의거 직원의 복리후생에 관한 업무를 담당하고 있으며 同업무와 관련하여 선택적복지제도를 운영·관리하고 있다.

2. 관계규정

위임전결규정(별표1의 6-6 복리후생-복리후생의 중요기본계획)에 의하면 복리후생의 중요기본계획은 원장까지 보고하도록 되어있고, 선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액)에 의하면 복지금액은 원장이 별도로 정하는 바에 따라 임직원에게 공평하게 부여하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△△팀(舊●●●팀)은 직원의 복리후생업무인 선택적복지제도를 운영·관리하면서 2015년도에는 선택적복지제도운영과 관련된 계획(문서제목: 2015년도 임직원 선택적복지제도 시행, 문서번호: ●●●팀-135/2015.02.03.)을 원장에게 보고하고 시행하였으나, 2016년도에는 부서장 전결로 시행하였고, 그 이후에는 내부결재를 받지 않고 시행하였다.

[관계자 의견]

■■■■ 책임행정원 등 관련자 4명은 선택적복지비 관련 규정(지침)을 인지하지 못하였거나, 전임자로부터 업무 인수인계를 받지 못하여 관련 계획수립 및 보고가 미진하였다고 주장하고 있다. 그런데 담당자나 실무팀장은 부여된 업무를 수행할 때에 관련 규정을 숙지하고, 관련 규정에 의거 정한 절차에 따라 업무를 처리하여 업무의 신속성 및 신뢰성을 도모하여야 함에도 그러하지 않았으므로 그 주장을 인정하기 어렵다.

[위반(위배)사항]

선택적복지제도와 관련하여 그 기본계획을 원장의 결재 없이 운영·관리한 것은 위임전결규정(별표1의 6-6 복리후생-복리후생의 중요기본계획) 및 선택적복지제도운영지침 제5조(복지금액)에 위반(위배)된다.

[조치할 사항]

원장은 앞으로 원장의 기본계획 승인 없이 선택적복지제도 운영하는 일이 없도록 하시고, 유사 사례가 발생하지 않도록 선택적복지제도 운영을 소홀히 한 ■■■■ 책임기술원 등 관련자 4명에 대하여 주의 조치 하시기 바랍니다.

(관련자)

○○○본부 ●●●팀원 ■■■■ 책임기술원(現○○○본부 △△△팀)

○○○본부 ●●●팀원 △△△ 선임행정원(現◇◇◇원)

○○○본부 ●●●팀장 ▲▲▲ 책임행정원(現○○○본부 □□□팀장)

○○○본부 ●●●팀장 ◆◆◆ 책임기술원(現○○○본부 본부장)

(별표 1)

선택적복지제도 기본계획 수립 및 보고 부적정 관련자 명세

소 속	직급/성명	근무기간	비고
○○○본부 ●●●팀 (現○○○본부 △△△팀)	책임기술원/ ■■■■	2018.02.14. ~ 현재	선택적복지비제도 운영 실무
○○○본부 ●●●팀 (現철도산업 지원센터)	선임행정원/ △△△	2016.03.21. ~ 2018.02.13.	
○○○본부 ●●●팀 (現○○○본부 □□□팀장)	책임행정원/ ▲▲▲	2018.02.14. ~ 2019.04.09.	선택적복지비제도 운영 관리·감독
○○○본부 ●●●팀 (現○○○본부 본부장)	책임기술원/ ◆◆◆	2015.10.01. ~ 2018.02.13.	

통 보

제 목 업무인수인계 미흡
소 관 부 서 ○○○본부 ○○○팀
조 치 부 서 ○○○본부 ○○○팀
내 용

1. 업무 개요

연구원의 조직개편과 인사이동 발생 시 팀장급 이상 보직자에 한하여 비공식적으로 업무인수인계를 시행하고 있으나, 업무담당자간 업무인수인계는 비공식적으로도 시행하고 있지 않다.

2. 관계규정

조직개편과 인사이동과 관련한 업무인수인계에 대한 사항을 규정하고 있는 연구원 규정이나 지침은 없는 상태이다.

3. 감사결과 확인된 문제

선택적복지제도에 대한 감사와 관련하여 ■■■ 책임기술원은 △△△팀 발령(2018.02.14.)이후 전임자로부터 선택적복지제도 업무의 인수인계를 정식으로 받은 적이 없고, 업무와 관련하여 접속하는 외부 인터넷사이트 접속 아이디와 비밀번호 정도만을 메모형태로 받았다.

이와 같이 연구원 업무를 수행함에 있어 전임자에게 실질적 업무 내용과 노하우를 전달받지 못하는 경우 업무공백, 업무처리 지연, 업무 착오 등이 발생하여 그 피해가 결국 연구원(研究院)과 직원에게 돌아갈 수 있다.

따라서 담당자간 업무인수인계를 의무화하여 전·후임자가 업무 현황과 노하우를 공유함으로써 원활한 업무수행이 가능 하도록 업무인수인계 절차 등을 규정화 할 필요가 있다.

[관계자 의견]

인사이동 등으로 담당업무가 변경될 경우 담당자간 업무를 인수인계하는 절차를 제도화하여 업무공백, 업무착오 등을 예방할 필요가 있다는 의견을 제시 하였다.

[조치할 사항]

원장은 △△△팀장에게 「업무담당자간 업무인수인계 절차」에 대한 사항을 타기관 규정을 참조하여 취업규칙 등 연구원 관련 규정에 반영토록 함으로써 인사이동 등으로 발생하는 업무공백, 업무처리 지연, 업무착오 등의 문제발생을 최소화 하시기 바랍니다.

통 보

제 목 근로계약서 양식 표준화
소 관 부 서 ○○○본부 ○○○팀
조 치 부 서 ○○○본부 ○○○팀
내 용

1. 업무 개요

○○○팀은 사무분장규칙에 따라 근로계약체결 업무를 수행하고 있는데, 근로계약체결 시 일반직(정규직), 비정규직에 따라 양식의 다른 근로계약서를 사용하고 있다.

2. 관계규정

근로계약서 양식을 별도로 규정하고 있는 연구원 규정이나 지침은 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

근로계약서는 기관의 필요나 계약관계의 특수성에 따라 특기 사항을 부가하여 사용할 수 있는데 아래의 근로계약서 양식을 비교해 보면, 일반직 양식이 고용노동부 배포 근로계약서 양식과 가장 근접하며, 연구원 특성에 맞게 구성되어 있다.

연구원 일반직 근로계약서 양식

근로계약서

(일반직 직원용)

본인 (이하 '갑'이라 한다)는 한국철도기술연구원(이하 '연구원'이라 한다)과 근로계약을 체결함에 있어 다음 사항에 동의하고 본 계약서에 서명(날인)한다.

1. 당사자

사 용 자	사업자 명	한국 철도 기술 연구 원
	대표자 성명	사업의 종류 서비스(연구개발)
	소재지	경기도 의왕시 철도박물관로 176
근 로 자	성 명	생년월일
	주 소	

2. 계약기간 : 2019.00.00. ~ 2021.00.00.

3. 직종(직급) :

4. 수행업무 :

5. 취업장소 : 한국철도기술연구원 단, 업무상 필요 시 현장 및 출장, 파견근무지장소

6. 근로시간 및 휴게시간

가. 작업시간 및 휴게시간 : 09 : 00 ~ 18 : 00 (1일 8시간 1주 40시간)
나. 업무상 필요 시 당직과자와 할애하여 연장, 야간, 휴일근로를 실시할 수 있다.
다. 휴게시간 : 근로일 중 12:00 ~ 13:00 (1시간 부여)

7. 휴일

가. 취업규칙에 정한 날에 유급휴일을 부여한다.
나. 파견 소정근로일과 유급휴일을 제외한 1일(보조일)은 무급휴일로 한다.

8. 연차유급휴가

취업규칙과 근로기준법 등 관계법령에 따라 연차유급휴가를 사용한다.

9. 임금

보수규정 및 연봉에 시효요령 등에 의한 별도의 연봉계약서에 따라 연봉으로 지급한다.

10. 퇴직금

취업규칙, 보수규정 등 관련규정에 의거하여 지급한다.

11. 비밀유지 및 준수 의무

가. 계약기간 중에는 물론 퇴직 후에도 업무와 관련하여 지극한 모든 비밀사항을 연구원의 승인없이 누설하여서는 아니된다. 퇴직 시에는 업무와 관련한 모든 자료(모란, 청사진, 연구자료, 정보사항 등)를 소지하여서는 아니된다.
나. 취업규칙, 인사규정 등에서 정한 준수사항을 성실히 이행하며 이를 위반 시 연구원 인사규정 등 관련규정에 따라 본인에게 어떠한 조치를 취하여도 의의를 제기하지 아니한다.

12. 기타 근로조건

가. 기타 근로조건은 근로기본법 중 관련법령, 취업규칙, 인사규정, 보수규정 등 관련규정(지침)에 의한다.
나. 본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2종을 작성, 쌍방이 서명(날인)하고 각 1종씩 보관한다.

2019년 00월 00일

사용자 : 한국철도기술연구원 원장 나 회 승 (인)

근로자 : (인)

연구원 비정규직(임시직) 근로계약서 양식

근로계약서

본인(000)은 한국철도기술연구원(이하 연구원이라 한다)과 근로계약을 체결함에 있어 다음 사항에 동의하고 성실히 이행할 것을 서약하며 본 계약서에 서명(날인)한다.

1. 당사자

사 용 자	사업자명	한국철도기술연구원
	대표자성명	사업의 종류 서비스(연구개발)
	소재지	경기도 의왕시 철도박물관로 176
근 로 자	성 명	0 0 0
	생년월일	1900년 00월 00일
	주 소	

2. 계약기간 : 2019.00.00. ~ 2019.00.00.

3. 직종 : 위촉연구(행정/기능)원

4. 수행업무 : 0000 업무

5. 근로조건

① 근로시간 및 휴게시간 : 09시부터 18시까지, 근로일중 4시간에 30분씩 휴게시간 부여

② 임금 : 월정액 0,000,000원

* 월중 인사 및 퇴직 시에는 해당 월의 일수를 기준으로 일할계산 지급

* 근로자가 지정한 은행계좌로 매월 5일 지급

③ 재수당 : 퇴직금, 연차휴가(수당)은 근로기준법에 의해 부여

④ 휴일/휴가 : - 1주간의 소정근로일을 개근한 때에는 1일의 유급휴일을 부여한다.

- 주휴일은 매주 일요일로 하되, '갑'은 필요한 경우 편의를 얻어 주휴일을 다른 날로 대체할 수 있다.

- 연차유급휴가는 근로기준법 및 취업규칙에 따라 부여한다.

⑤ 기타근로조건 : 한국철도기술연구원 임시직 및 외부인력 인사관리요령 등에 의한다.

6. 취업장소 : 한국철도기술연구원 000000

(단, 업무상 필요시 현장 및 출장지)

7. 준수 의무 : 취업규칙, 인사규정, 임시직 및 외부인력 인사관리요령 등에서 정한 준수사항을 성실히 이행하며 이를 위반시 연구원 인사규정 등에 따라 본인에게 어떠한 조치를 취하여도 의의를 제기하지 아니한다.

8. 기타사항

① 계약기간 만료일전까지 연구원으로부터 재계약요구가 없을 때에는 근로계약만료일에 자동 면직되며 이로 인한 민·刑上의 法的 眞實은 물론 私人의 眞實을 제기하지 아니한다.

② 계약기간 중에는 물론 퇴직 후에도 업무와 관련하여 지극한 모든 비밀사항을 연구원의 승인 없이 누설하여서는 아니 되며 퇴직 시에는 업무와 관련한 모든 자료(도안, 청사진, 연구자료, 정보사항 등)를 소지하여서는 아니 된다.

③ 본인(갑종족)는 불가피한 사정으로 계약을 해지하고자 할 경우에는 1개월 전에 연구원으로부터 통보한다.

④ 본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2종을 작성, 쌍방이 서명(날인)하고 각 1종씩 보관한다.

2019년 00월 00일

사용자 : 한국철도기술연구원장 나 회 승 (인)

근로자 : 0 0 0 (인)

고용노동부 표준근로 계약서(배포)

표준근로계약서(기간의 정함이 있는 경우)	표준근로계약서(기간의 정함이 없는 경우)
(이하 "사업주"와 합과(와) _____(이하 "근로자"와 합)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다. 1. 근로계약기간 : _____년 _____월 _____일부터 _____년 _____월 _____일까지 2. 근무장소 : _____ 3. 업무의 내용 : _____ 4. 소정근로시간 : _____시 _____분부터 _____시 _____분까지 (휴게시간 : 시 _____분 시 _____분) 5. 근무일/휴일 : 매주 _____일(또는 매일단위)근무, 주휴일 매주 _____요일 6. 임금 - 월(월, 시간)급 : _____원 - 상여금 : 있음 () _____원, 없음 () _____원 - 기타급여(제수당 등) : 있음 () _____원, 없음 () _____원 - 임금지급일 : 매월(매주 또는 매일) _____일(휴일의 경우는 전일 지급) - 지급방법 : 근로자에게 직접지급(), 근로자 명의 예금통장에 입금() 7. 연차유급휴가 - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함 8. 사회보험 적용여부(해당함에 체크) ☐ 고용보험 ☐ 산재보험 ☐ 국민연금 ☐ 건강보험 9. 근로계약서 교부 - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행) 10. 근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무 - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함 11. 기타 - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법에 의함 _____년 _____월 _____일 (사업주) 사업체명 : _____ (전화 : _____) 주 소 : _____ 대 표 자 : _____ (서명) (근로자) 주 소 : _____ 연 락 처 : _____ 성 명 : _____ (서명)	(이하 "사업주"와 합과(와) _____(이하 "근로자"와 합)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다. 1. 근로개시일 : _____년 _____월 _____일부터 2. 근무장소 : _____ 3. 업무의 내용 : _____ 4. 소정근로시간 : _____시 _____분부터 _____시 _____분까지 (휴게시간 : 시 _____분 시 _____분) 5. 근무일/휴일 : 매주 _____일(또는 매일단위)근무, 주휴일 매주 _____요일 6. 임금 - 월(월, 시간)급 : _____원 - 상여금 : 있음 () _____원, 없음 () _____원 - 기타급여(제수당 등) : 있음 () _____원, 없음 () _____원 - 임금지급일 : 매월(매주 또는 매일) _____일(휴일의 경우는 전일 지급) - 지급방법 : 근로자에게 직접지급(), 근로자 명의 예금통장에 입금() 7. 연차유급휴가 - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함 8. 사회보험 적용여부(해당함에 체크) ☐ 고용보험 ☐ 산재보험 ☐ 국민연금 ☐ 건강보험 9. 근로계약서 교부 - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행) 10. 근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무 - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함 11. 기타 - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법에 의함 _____년 _____월 _____일 (사업주) 사업체명 : _____ (전화 : _____) 주 소 : _____ 대 표 자 : _____ (서명) (근로자) 주 소 : _____ 연 락 처 : _____ 성 명 : _____ (서명)

한편, 비정규직 근로계약서의 구성을 보면 항목은 8개로 단순화 되어 있으나, 대별되어야 할 내용이 특정 항목의 세부사항으로 기술되어 있는 등 근로계약체결 시 항목과 세부사항 간 비교 시 인적오류 및 불필요한 시간소요 등이 발생할 가능성이 있다.

★ 비정규직 근로계약서 「5. 근로조건」에 근로시간, 임금, 수당, 휴일 등을 기술되어 있다. 그런데, 고용노동부 표준계약서와 연구원 일반직 근로계약서에는 「5. 근로조건」에 포함된 근로시간 등은 별도 개별 항목으로 기술되어 있어 비정규직 양식보다 근로조건에 대한 직관적인 인식이 가능하도록 구성되어 있다.

따라서, 고용노동부에서 배포하는 표준근로계약서와 가장 유사한 연구원 일반직 근로계약서를 근거로 하여 비정규직 근로계약서 양식을 일부 조정하여 사용할 필요가 있다.

[관계부서 의견]

연구원 근로계약서 양식을 표준화하여 근로계약 체결업무의 편의성과 효율성을 제고할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항]

원장은 ○○○팀장에게 원활한 근로계약업무 수행을 위하여 연구원 일반직 근로계약서를 기준으로 비정규직 근로계약서 양식을 수정하여 사용토록 하시기 바랍니다.

권 고

제 목 선택적 복지제도 운영 관련 변동사항 통보업무 부적정
소 관 부 서 ○○○본부 ○○○팀
조 치 부 서 ○○○본부 ○○○팀
내 용

1. 업무 개요

사무분장규칙에 따라 선택적복지제도를 운용·관리하는 △△△팀은 입사, 퇴사 등 인사변동 시 ○○○팀으로부터 그 변동 사항을 통보받거나 통보요청하여 그 자료를 근거로 선택적복지비 부여하고 정산하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정

연구원에서 부서간 업무협조에 대하여 별도로 규정한 규정이나 지침은 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

선택적복지제도 운영과 관련하여 인사변동(입사, 퇴사, 연구연가, 휴직 등)이 발생할 경우 ○○○팀에서 △△△팀으로 통상 해당 사항을 연구원 전산망 e-메일 또는 구두로 통지하고 있다.

한편, 인사변동이 발생할 때마다 ○○○팀이 △△△팀으로 해당 사실을 통지하는 것은 현실적으로 어렵고, 인사변동 사항에 대한 통지도 구두 또는 연구원전산망 e-메일을 이용하고 있어 업무담당자가 통지된 내용을 잊어버리거나 내부메일을 확인하지 못하는 경우도 발생할 수 있다.

따라서 △△△팀에서 ○○○팀으로부터 인사변동 사항을 통지받지 못하는 경우 인사변동 직원에 대하여 선택적복지비 부여와 정산 시 금액 오류가 발생할 수 있다.

[관계부서 의견]

인사변동 사항 발생 시 자동 통보되는 전산시스템 구축을 통해 선택적복지업무가 효율적으로 추진될 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항]

원장은 ○○○팀장에게 예산이 허용되는 범위 내에서 인사변동 발생 시 ○

○○팀에서 인사변동 사항을 입력하면 관련 부서 담당자에게 자동 통보되는 전산시스템을 구축 등 방안을 강구하시어 인사변동과 관련되는 업무가 효율적이고 정확하게 수행될 수 있도록 하시기 바랍니다.